

總則編



總則 (General Principles)，是法規結構用語。
如果有單獨列出總則編，
表示其規定的是整部法規一體適用的原理原則，
如果原理原則僅適用於法規某編、章之內，
就稱為通則。

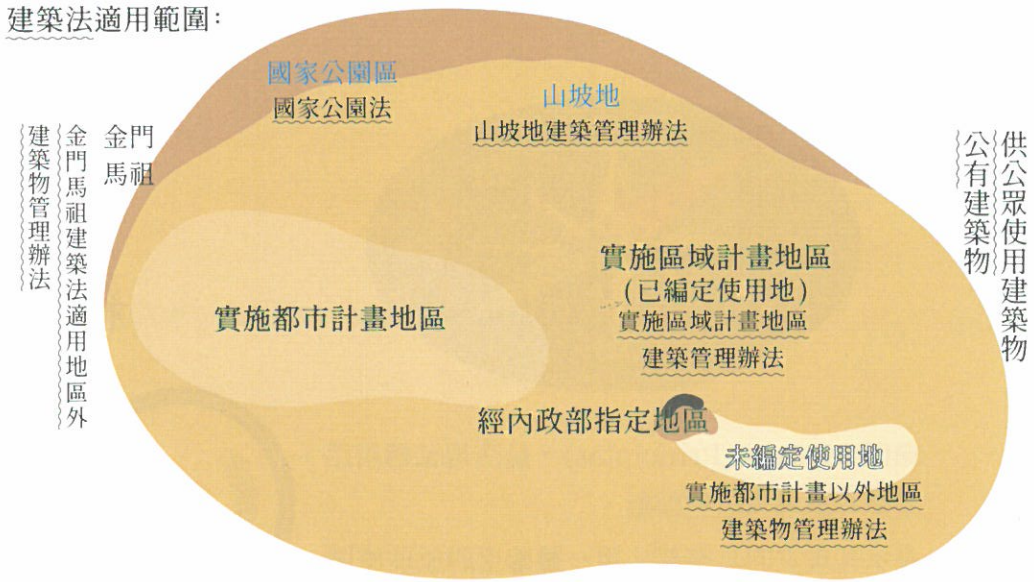
第 1 條（依據）

本規則依建築法（以下簡稱本法）第 97 條規定訂之。

註：建築法第 97 條：「有關建築規劃、設計、施工、構造、設備之建築技術規則，由中央主管建築機關定之，並應落實建構兩性平權環境之政策。」

第 2 條（適用範圍）

本規則之適用範圍，依本法第 3 條規定。但未實施都市計畫地區之供公眾使用與公有建築物，實施區域計畫地區及本法第 100 條規定建築物，中央主管建築機關另有規定者，從其規定。（註：有關建築法之詳細說明，請參閱**建築法講堂**一書）



註：

◉建築法第 3 條：

建築法適用地區如下：一、實施都市計畫地區。二、實施區域計畫地區。三、經內政部指定地區。前項地區外供公眾使用及公有建築物，建築法亦適用之。

第一項第二款（註：即實施區域計畫地區）之適用範圍、申請建築之審查許可、施工管理及使用管理等事項之辦法，由中央主管建築機關定之（註：即實施區域計畫地區建築管理辦法）。

◉公有建築物為政府機關、公營事業機構、自治團體及具有紀念性之建築物。

◉建築技術規則係為依建築法實施建築管理而由營建署負責訂定，適用建築法則適用建築技術規則。

◉民國 62 年發布實施都市計畫以外地區建築物管理辦法，開始對所有非都市土地實施建築管理；民國 63 年發布區域計畫法後，遲至民國 68 年以後才開始編定非都市土地，依實施區域計畫地區建築管理辦法實施建築管理，尚未編定使用地之非都市土地仍然依實施都市計畫以外地區建築物管理辦法實施建築管理。

◉建築法第 100 條：「第 3 條所定適用地區以外之建築物，得由內政部另定辦法管理之。」，即包括：實施都市計畫以外地區建築物管理辦法及金門馬祖建築法適用地區外建築物管理辦法。

◉建築法第 98 條：「特種建築物得經行政院之許可，不適用建築法全部或一部之規定。」依內政部審議行政院交議特種建築物申請案處理原則規定，內政部審議行政院交議之特種建築物申請案，具有下列情形之一者，得建請行政院核定為特種建築物，免適用建築法全部或一部之規定：❶涉及國家機密之建築物。❷因用途特殊，適用建築法確有困難之建築物。❸因構造特殊，適用建築法確有困難之建築物。❹因應重大災難後復建需要，具急迫性之建築物。❺其他適用建築法確有困難之建築物。

◉建築法第 99 條：下列各款經直轄市、縣（市）主管建築機關許可者，得不適用建築法全部或一部之規定：❶紀念性之建築物。❷地面下之建築物。❸臨時性之建築物。❹海港、碼頭、鐵路車站、航空站等範圍內之雜項工作物。❺興闢公共設施，在拆除剩餘建築基地內依規定期限改建或增建之建築物。❻其他類似前五款之建築物或雜項工作物。
前項建築物之許可程序、施工及使用等事項之管理，得於建築管理規則中定之。

第 3 條

建築物之設計、施工、構造及設備，依本規則各編規定。但有關建築物之防火及避難設施，經檢具申請書、建築物防火避難性能設計計畫書及評定書向中央主管建築機關申請認可者，得不適用本規則建築設計施工編第 3 章（建築物之防火）、第 4 章（防火避難設施及消防設備）一部或全部，或第 5 章（特定建築物及其限制）、第 11 章（地下建築物）、第 12 章（高層建築物）有關建築物防火避難一部或全部之規定。
前項之建築物防火避難性能設計評定書，應由中央主管建築機關指定之機關（構）、學校或團體辦理。
第一項之申請書、建築物防火避難性能設計計畫書及評定書格式、應記載事項、得免適用之條文、認可程序及其他應遵循事項，由中央主管建築機關另定之。
第二項之機關（構）、學校或團體，應具備之條件、指定程序及其應遵循事項，由中央主管建築機關另定之。
特別用途之建築物專業法規另有規定者，各該專業主管機關應請中央主管建築機關轉知之。

註：目前經公告可辦理防火避難性能設計評定書的機構為：財團法人台灣建築中心 (TABC)。
依建築物防火避難性能設計計畫書申請認可要點之規定，建築物申請免適用建築技術規則建築設計施工編第 3 章、第 4 章一部或全部，或第 5 章、第 11 章、第 12 章有關建築防火避難一部或全部之規定者，應依下表規定檢討指定之驗證項目：

項目	排除法規（建築設計施工編）	規定概要	驗證項目
建築構造	第 70 條	防火構造建築物主要構造部分之防火時效	❶結構耐火性能驗證 ❷整棟避難安全性能驗證
	第 79 條	防火構造建築物之面積防火區劃方法	❶火災延燒防止性能驗證 ❷整棟避難安全性能驗證
	第 79-2 條第 1 項	防火構造建築物之垂直防火區劃方	❶火災延燒防止性能驗證 ❷整棟避難安全性能驗證
	第 79-3 條	防止上層延燒	❶火災延燒防止性能驗證 ❷整棟避難安全性能驗
	第 83 條	防火構造建築物之 11 樓以上部分面積防火區劃方法	❶火災延燒防止性能驗證 ❷整棟避難安全性能驗證
裝修材料限制	第 88 條	建築物之內部裝修材料	❶火災延燒防止性能驗證 ❷樓層避難安全性能驗證
避難設施	第 90 條	直通樓梯開向屋外出入口	整棟避難安全性能驗證
	第 90-1 條	避難層開向屋外出入口寬度	整棟避難安全性能驗證
	第 91 條	避難層以外樓層出入口寬度	樓層避難安全性能驗證
	第 92 條	走廊寬度	樓層避難安全性能驗證
	第 93 條第 2 款	到達直通樓梯之步行距離	樓層避難安全性能驗證
	第 94 條	避難層步行距離	整棟避難安全性能驗證
	第 98 條	直通樓梯總寬	整棟避難安全性能驗證
其他	驗證項目由評定機構擬定後，送中央主管建築機關核定		

《函令劍掃》

◉查日本係將重複步行距離之規定列為不得以避難安全檢證法驗證排除適用之項目，又內政部建築研究所 93 年 2 月頒布之建築物防火避難安全性能驗證技術手冊亦無對重複步行距離之驗證方式，故以建築防火避難安全性能驗證技術手冊之驗證結果申請免適用重複步行距離之規定，並不妥適。另因目前尚無適當驗證工具可驗證重複步行距離規定之可替代性，故暫不同意以性能設計計畫書申請免適用重複步行距離之規定。

第 3-1 條

建築物增建、改建或變更用途時，其設計、施工、構造及設備之檢討項目及標準，由中央主管建築機關另定之，未規定者依本規則各編規定。

註：有關建築物變更用途，請詳閱建築物使用類組及變更使用辦法。

第 3-2 條

直轄市、縣 (市) 主管建築機關為因應當地發展特色及地方特殊環境需求，得就下列事項另定其設計、施工、構造或設備規定，報經中央主管建築機關核定後實施：

一、私設通路及基地內通路。
二、建築物及其附置物突出部分。但都市計畫法令有規定者，從其規定。
三、有效日照、日照、通風、採光及節約能源。
四、建築物停車空間。但都市計畫法令有規定者，從其規定。
五、除建築設計施工編第 164-1 條規定外之建築物之樓層高度與其設計、施工及管理事項。

合法建築物因震災毀損，必須全部拆除重行建築或部分拆除改建者，其設計、施工、構造及設備規定，得由直轄市、縣 (市) 主管建築機關另定，報經中央主管建築機關核定後實施。

註：

◉建築設計施工編第 164-1 條條文內容係住宅、集合住宅等類似用途建築物，樓板採挑空、夾層、一般或不同樓板高度之構造設計時，其設置位置、面積大小及樓層高度等應符合之相關規定。

◉其他依建築法授權由直轄市、縣 (市) 政府訂定之行政法規如下：

- 建築管理規則或建築管理自治條例
- 簡化實施都市計畫以外地區及偏遠地區建築管理辦法
- 建築物申請補辦建築執照作業要點
- 標準建築圖樣及說明書
- 畸零地使用規則
- 易受海潮、海嘯侵襲，洪水氾濫及土地崩塌地區範圍
- 道路交叉口及面臨河湖、廣場退讓辦法
- 騎樓及無遮簷人行道設置標準
- 建築物防火及防空避難設備之設計與構造規則
- 興闢公共設施拆除剩餘建築基地內建築物改建增建辦法
- 建築物 (附建防空避難設備或) 附設停車空間繳納代金及管理使用辦法

◉依本條第二項規定訂定者，僅臺中市震災災區原地重建建築管理簡化作業辦法。

《函令劍掃》

◉直轄市、縣 (市) 政府為因應當地發展特色及地方特殊環境需求，得依本條規定，就建築物及其附置物突出部分另定其設計、施工、構造或設備規定，報經內政部核定後實施，以活化建築物屋頂突出物之景觀造型變化。

第 3-3 條

建築物用途分類之類別、組別定義，應依下表規定；其各類組之用途項目，由中央主管建築機關另定之。

類別		類別定義	組別	組別定義
A	公共集會類	供集會、觀賞、社交、等候運輸工具，且無法防火區劃之場所。	A-1 集會表演	供集會、表演、社交，且具觀眾席及舞臺之場所。
			A-2 運輸場所	供旅客等候運輸工具之場所。
B	商業類	供商業交易、陳列展售、娛樂、餐飲、消費之場所。	B-1 娛樂場所	供娛樂消費，且處封閉或半封閉之場所。
			B-2 商場百貨	供商品批發、展售或商業交易，且使用人替換頻率高之場所。
			B-3 餐飲場所	供不特定人餐飲，且直接使用燃具之場所。
			B-4 旅館	供不特定人士休息住宿之場所。
C	工業、倉儲類	供儲存、包裝、製造、修理物品之場所。	C-1 特殊廠庫	供儲存、包裝、製造、修理工業物品，且具公害之場所。
			C-2 一般廠庫	供儲存、包裝、製造一般物品之場所。
D	休閒、文教類	供運動、休閒、參觀、閱覽、教學之場所。	D-1 健身休閒	供低密度使用人口運動休閒之場所。
			D-2 文教設施	供參觀、閱覽、會議，且無舞臺設備之場所。
			D-3 國小校舍	供國小學童教學使用之相關場所。(宿舍除外)
			D-4 校舍	供國中以上各級學校教學使用之相關場所。(宿舍除外)
			D-5 補教托育	供短期職業訓練、各類補習教育及課後輔導之場所。
E	宗教、殯葬類	供宗教信徒聚會殯葬之場所。	E 宗教、殯葬類	供宗教信徒聚會、殯葬之場所。
F	衛生、福利、更生類	供身體行動能力受到健康、年紀或其他因素影響，需特別照顧之使用場所。	F-1 醫療照護	供醫療照護之場所。
			F-2 社會福利	供身心障礙者教養、醫療、復健、重健、訓練(庇護)、輔導、服務之場所。
			F-3 兒童福利	供學齡前兒童照護之場所。
			F-4 戒護場所	供限制個人活動之戒護場所。
G	辦公、服務類	供商談、接洽、處理一般事務或一般門診、零售、日常服務之場所。	G-1 金融證券	供商談、接洽、處理一般事務，且使用人替換頻率高之場所。
			G-2 辦公場所	供商談、接洽、處理一般事務之場所。
			G-3 店舖診所	供一般門診、零售、日常服務之場所。
H	住宿類	供特定人住宿之場所。	H-1 宿舍安養	供特定人短期住宿之場所。
			H-2 住宅	供特定人長期住宿之場所。
I	危險物品類	供製造、分裝、販賣、儲存公共危險物品及可燃性高壓氣體之場所。	I 危險廠庫	供製造、分裝、販賣、儲存公共危險物品及可燃性高壓氣體之場所。

註：建築技術規則對於建築物用途的分類，是依建築物「居室」之主要用途、使用性質、使用強度及危險指標分為 9 類 24 組，並對各類組作明確定義，使分類準則臻至實用。如果使用下列英文單字去記憶類組英文代號，日後閱讀法條時，很快可以知曉是何類組。

A — Assembly，集會、會合、會議
B — Business，業務、商業、生意
C — Cache，貯藏所
D — Display，展覽、陳列
E — Ethic ，倫理的、 道德的
F — Fence，柵欄、籬笆、圍牆
G — General，一般的、普通的
H — House，住宅、房舍
I — Ignition， 點火、點燃、燃燒

《函令剝掃》

◉社會住宅係屬出租住宅之範疇，社會住宅尚可屬供不特定人住宿之場所，與建築物使用類組 B-4 旅館類供不特定人士休息住宿之場所性質相符。旅館業將其自有房間以長租方式供作為社會住宅使用，屬供不特定人士休息住宿之場所，其使用類組仍歸屬 B-4。

◉「應回收廢棄物」回收、分類、暫存業務之業者其場內建築物如供回收、分類、暫存依廢棄物清理法公告之「應回收廢棄物」使用，其用途分類應屬 C-1 類組。

◉運動訓練班場所具備下列條件者，屬建築物使用類組及變更使用辦法所定建築物使用類組 D-5 組：❶訓練場所樓地板面積在 300 ㎡以下。❷未附設鍋爐、水療、三溫暖、蒸氣浴、烤箱設備。❸未附設按摩服務及設備。（但屬運動訓練之需要時，限設置按摩床 1 張，僅得以防焰式拉簾或布幕區隔，且未置於包廂內。）❹未有明火設備及餐飲供應。

◉ E 類宗教建築物（神殿、佛堂、教會及講經堂），係供宗教信徒聚會殯葬之場所，與 A 類公共集會類建築物有別，非屬建築設計施工編第 117 條（註：即特定建築物）所稱之集會堂。

◉建築用途為護理之家（護理機構），其建築技術規則部分之審查標準比照養老院、兒童福利設施之規定辦理。

◉臨床心理師或諮商心理師設立之心理治療所或心理諮商所，參據心理師法第 18 條規定：「心理師執行業務時，不得施行手術、電療、使用藥品或其他醫療行為」，及「心理治療所設置標準」、「心理諮商所設置標準」有關前揭場所之設施規定，咸認「心理治療所」、「心理諮商所」應歸屬建築物使用類組及變更使用辦法所定 G-3 使用組別。

◉集合住宅、住宅任一住宅單位（戶）之任一樓層分間為 6 個以上使用單元（不含客廳及餐廳）或設置 10 個以上床位之居室者，其使用類組歸屬建築物使用類組及變更使用辦法第 2 條所定 H-1 組，並屬建築法第 5 條所稱供公眾使用之建築物。至於使用單元指住宅單位（戶）內具有門扇及壁體之臥室、儲藏、廚房及其他類似高密度性質之空間。

◉❶依長期照顧服務法提供機構住宿式服務之長期照顧服務機構，其樓地板面積在 500 ㎡以上者，其使用類組歸屬 F-1 組；醫院附設之長期照顧服務機構，其樓地板面積未超過該醫院樓地板面積 2/5 者，其使用類組歸屬 F-1 組。❷依長期照顧服務法提供機構住宿式服務，或社區式服務（日間照顧、團體家屋及小規模多機能服務）之長照機構，其樓地板面積未達 500 ㎡者，其使用類組歸屬 H-1 組。❸依長期照顧服務法提供社區式服務（日間照顧、團體家屋及小規模多機能）之長照機構，設於地面一層面積在 500 ㎡以下或設於 2 層至 5 層之任一層面積在 300 ㎡以下且樓梯寬度 1.2m 以上、分間牆及室內裝修材料符合建築技術規則現行規定者，其使用類組歸屬 H-2 組。

第 3-4 條

下列建築物應辦理防火避難綜合檢討評定，或檢具經中央主管建築機關認可之建築物防火避難性能設計計畫書及評定書；其檢具建築物防火避難性能設計計畫書及評定書者，並得適用本編第 3 條規定：：

一、高度達 25 層或 90m 以上之高層建築物。但僅供建築物用途類組 H-2 組使用者（註：住宅，供特定人長期住宿之場所），不在此限。

二、供建築物使用類組 B-2 組（註：商場百貨）使用之總樓地板面積達 30,000 ㎡以上之建築物。

三、與地下公共運輸系統相連接之地下街或地下商場。

前項之防火避難綜合檢討評定，應由中央主管建築機關指定之機關（構）、學校或團體辦理。

第一項防火避難綜合檢討報告書與評定書應記載事項及其他應遵循事項，由中央主管建築機關另定之。

第二項之機關（構）、學校或團體，應具備之條件、指定程序及其應遵循事項，由中央主管建築機關另定之。

註：依本條第二項規定，經公告可辦理防火避難綜合檢討評定書的機構有：財團法人台灣建築中心、財團法人消防安全中心基金會。依本條第三項規定，內政部訂有防火避難綜合檢討執行要點。

《函令劍掃》

◉第一項第 1 款但書「僅供建築物用途類組 H-2 組 (住宅) 使用者」，對象已限縮在無其它使用類組之建築物。所以高度達 25 層或 90m 以上之高層建築物，即使其他用途部分與 H-2 部分之區劃，符合第 89 條「建築物以無開口且具有 1 小時以上防火時效之牆壁及樓地板所區劃分隔者，視為他棟建築物」的情形，也一樣要依照第一項規定辦理。

◉申請建築執照基地內有部分建築物為特種建築物、部分非特種建築物，因特種建築物為經行政院許可不適用建築法全部或一部規定之建築物，非屬建築執照申請範圍，同一建築基地內其餘應申請建築執照部分如僅供建築物用途類組 H-2 組使用，適用本條第一項第 1 款後段規定，免辦理防火避難綜合檢討評定。但如行政院許可該特種建築物時許可條件另有要求，應依許可條件辦理。

◉第一項第 2 款「供建築物使用類組 B-2 組 (商場百貨) 使用之總樓地板面積達 30,000 ㎡以上之建築物」，依防火避難綜合檢討執行要點第 4 點及附表說明一，其總樓地板面積之計算方式與建築設計施工編第 89 條第 5 款的規定相同，也就是不包括法定防空避難設備面積、室內停車空間面積、騎樓及機械房、變電室、直通樓梯間、電梯間、蓄水池及屋頂突出物面積等類似用途部分。

◉如果原建築物申請建築執照時，尚無本條之規定，得僅就增建部分檢討。如係民國 93 年 1 月 1 日本條文施行後申請建築執照之 B-2 類組 (商場百貨) 建築物，其增建後之總樓地板面積則應與原申請面積合計檢討，才能防杜以增建規避之情形。

◉第一項第 3 款的情形則是：如果建築物地下層以地下通道直接連接基地外之公共運輸系統並作商場用途使用，則適用本款規定；如果以緩衝區間接連接並符合建築設計施工編第 181 條第 2 項規定者，則不適用本款規定。

第 4 條

建築物應用之各種材料及設備規格，除中華民國國家標準有規定者從其規定外，應依本規則規定。但因當地情形，難以應用符合本規則與中華民國國家標準材料及設備，經直轄市、縣 (市) 主管建築機關同意修改設計規定者，不在此限。

建築材料、設備與工程之查驗及試驗結果，應達本規則要求；如引用新穎之建築技術、新工法或建築設備，適用本規則確有困難者，或尚無本規則及中華民國國家標準適用之特殊或國外進口材料及設備者，應檢具申請書、試驗報告書及性能規格評定書，向中央主管建築機關申請認可後，始得運用於建築物。

中央主管建築機關得指定機關 (構)、學校或團體辦理前項之試驗報告書及性能規格評定書，並得委託經指定之性能規格評定機關 (構)、學校或團體辦理前項認可。

第二項申請認可之申請書、試驗報告書及性能規格評定書之格式、認可程序及其他應遵行事項，由中央主管建築機關另定之。

第三項之機關 (構)、學校或團體，應具備之條件、指定程序及其應遵行事項，由中央主管建築機關另定之。

{立修理由}

為簡化建築技術、新工法或建築設備查核程序，縮短行政時效，並參考國外認證機制，同步與國外制度接軌，其行政查核工作得委託經指定之性能規格評定機關 (構)、學校或團體辦理。

註：目前經內政部公告指定可辦理建築新技術、新工法、新設備及新材料性能試驗機構有：內政部建築研究所、台灣防火科技有限公司、財團法人台灣建築中心、明道學校財團法人、財團法人成大研究發展基金會、國立成功大學、財團法人塑膠工業技術發展中心、國立雲林科技大學、國立臺灣科技大學、國家中山科學研究院、Underwriters Laboratories Inc.、英國 BRE Global Limited 等。各試驗機構的「可試驗項目」與「可辦理之有效期限」各有不同，請自行查詢。

《函令劍掃》

◉經濟部已公告空調系統防火閘門耐火試驗法，因此建築物使用防火閘門者，應依國家標準試驗法試驗，並經評定後取得內政部認可通知書始得使用於建築物，自民國 106 年 1 月 1 日起實施。

◉壓克力建材尚未列於建築構造編之構造種類及材料，因此厚壓克力建材如擬作為主要結構材料使用時，應依本條辦理。

◉經內政部審核認可建築新技術、新工法、新設備及新材料之產品，其使用應依內政部核發之審核認可通知書核准內容辦理。新技術、新工法、新設備及新材料審核認可通知書有效期限內，昇降設備如經竣工檢查取得使用許可證後，其日後每年安全檢查應符合原建築物使用執照之竣工圖說，自無涉認可通知書有效期限逾期等事宜。

第 5 條（檢討修正）

本規則由中央主管建築機關於發布後隨時檢討修正及統一解釋，必要時得以圖例補充規定之。

第 5-1 條

建築物設計及施工技術之規範，由中央主管建築機關另定之。

註：目前訂頒之建築物設計及施工技術規範例舉如下：

- 混凝土結構設計規範
- 鋼構造建築物鋼結構設計技術規範
- 鋼骨鋼筋混凝土構造設計規範
- 建築物耐震設計規範
- 建築物基礎構造設計規範
- 建築物磚構造設計及施工規範
- 冷軋型鋼構造建築物結構設計規範
- 國家公園建築物設計規範
- 建築物污水處理設施設計技術規範
- 老人住宅基本設施及設備規劃設計規範
- 建築基地保水設計技術規範
- 結構混凝土施工規範
- 鋼構造建築物鋼結構施工規範
- 鋼骨鋼筋混凝土構造施工規範
- 建築物耐風設計規範
- 建築物拆除施工規範
- 木構造建築物設計及施工技術規範
- 冷軋型鋼構造建築物施工規範
- 建築物無障礙設施設計規範
- 建築物節約能源設計技術規範
- 綠建築設計技術規範
- 建築物生活雜排水回收再利用設計技術規範

第 6 條（建築技術之審議及研究）

中央主管建築機關，得組設建築技術審議委員會，以從事建築設計、施工、構造、材料與設備等技術之審議、研究、建議及改進事項。

建築設計如有益於公共安全、公共交通及公共衛生，且對於都市發展、建築藝術、施工技術或公益上確有重大貢獻，並經建築技術審議委員會審議認可者，得另定標準適用之。

註：內政部建築技術審議委員會之委員每年一聘，其組織及人數如下：❶機關、公會團體代表 12 人❷規劃設計組 16 人❸施工技術組 3 人❹建築構造組 5 人❺建築設備與材料組 11 人，合計 47 人。

第 7 條（發布施行）

本規則施行日期，由中央主管建築機關以命令定之。